

عقد الوكالة التجارية في القانون المغربي: دليل التجار

LegalAI Morocco — المملكة المغربية

عقد الوكالة التجارية في القانون المغربي: دليل التجار.

ت

عد الوكالة التجارية من أهم أعمال الوساطة في الميدان التجاري، و

القانونية التي تسمح للمنتجين والصناع بتوسيع نطاق توزيع منتجاتهم والوصول إلى زبناء جدد دون الحاجة لتحمل أعباء إنشاء فروع مباشرة. بعقد شغل، بالتفاوض أو بالتعاقد بشأن عمليات باسم ولحساب تاجر أو منتج أو وكيل آخر (الموكل)، وذلك مقابل أجر، فهي الأداة هي عبارة عن اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص (الوكيل التجاري)، وبصفة معتادة ودون أن يكون مرتبطا

في مدونة التجارة، تضمن للوكيل التجاري استقلالية في التسيير وحماية قانونية لجهوده الاستثمارية في بناء "رصيد مشترك من الزبناء". وفي المغرب، أخرج المشرع هذا العقد من جلاباب الوكالة المدنية التقليدية ليمنحه صبغة مهنية خاصة

بنوده و شروطه قد يؤدي إلى ضياع الحق او الى نزاعات قضائية مكلفة، وفي هذا المقال، سنعمل على تعريف الوكالة التجارية، و لهذا العقد وتحديد حقوق والتزامات أطرافه ليس مجرد ترف فكري، بل هو ضرورة استراتيجية للتاجر؛ ذلك أن أي قصور في ضبط إن فهم الطبيعة القانونية

تسليط الضوء

والالتزامات المتبادلة بين الموكل والوكيل، وصولا إلى الضمانات القانونية التي تحمي حقوق الطرفين عند انتهاء العلاقة التعاقدية. خصائصها الجوهرية،

أولا: ماهية الوكالة التجارية

1- تعريف الوكالة التجارية في القانون المغربي

عرف المشرع المغربي الوكالة التجارية في المادة 393 من

مدونة التجارة

بيوعات وبصفة عامة جميع العمليات التجارية، باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجره عن ذلك. بانها عقد يلتزم بمقتضاه شخص، دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة بشأن عمليات تهم أشية أو

>

القيمة العملية لهذا التعريف

يعكس هذا المفهوم القانوني صورة حقيقية لـ

«الشراكة في النمو»

، إذ يضع الوكيل التجاري،

بمقتضى عقد الوكالة، خبرته العملية ومعرفته الدقيقة بالسوق رهن إشارة الموكل، مما يجنب هذا الأخير

عناء البحث عن الزبناء وخوض مفاوضات التسويق المباشر.

وبهذا، تقوم الوكالة التجارية في جوهرها على بناء

«قاعدة مشتركة من الزبناء»

،

يستفيد منها الموكل من خلال توسيع رقم معاملاته، في حين يتقاضى الوكيل مقابلا ماليا

(عمولة) يتناسب مع حجم الجهود المبذولة والنتائج المحققة.

2-

مجالات تطبيق الوكالة التجارية في الواقع العملي

تتعدد مجالات الوكالة التجارية بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي،

فهي لا تنحصر في بيع السلع فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات متنوعة، ومن أبرز أمثلتها التي نصادفها في السوق المغربي:

وكالة التوزيع الصناعي

البناء، لتسويق منتجات المصنع والبحث عن زبناء (جملة أو تقسيط) في منطقة جغرافية معينة مقابل عمولة عن كل صفقة يتم إبرامها.

: كأن يتعاقد وكيل تجاري مع مصنع للمواد الغذائية أو مواد

وكالة قطاع السيارات

الوكيل علامة تجارية دولية للسيارات أو قطع الغيار، ويتولى مهمة التفاوض مع المشتري وإتمام البيع لحساب الشركة الأم (الموكل).

: حيث يمثل

وكالة الخدمات والحلول الرقمية

البرمجيات (Software) لتسويق خدماتها وحلولها التقنية للمقاولات، حيث يتقاضى عمولة عن كل اشتراك أو عقد خدمة يتم توقيعه.

: مثل تعاقد الوكيل مع شركات الاتصالات أو شركات

وكالة الاستيراد والتصدير

فيقوم بدراسة السوق المحلي، وعرض منتجات الشركة على التجار المغاربة، وتسهيل إبرام الصفقات الدولية لحساب الشركة الأجنبية.

: كأن يمثل الوكيل شركة أجنبية لا تملك فرعا في المغرب،

يبعها (كما يفعل الموزع العادي)، بل يتوسط في البيع ليبقى العقد مباشرا بين الموكل والزبون، ويكون ربحه هو العمولة المتفق عليها.

يتضح من ذلك، أن الوكيل ليس مستخدما (أجيرا)، بل هو صاحب مقالة مستقلة؛ فهو لا يشتري السلعة ليعيد

3- الأشكال العملية للوكالة التجارية

لا يقتصر ممارسة نشاط الوكالة التجارية على الأفراد فقط، بل غالبا ما يتخذ الوكيل إحدى الصورتين:

شخص ذاتي

: تاجر مستقل يمارس المهنة باسمه الخاص ولحساب الموكل.

شخص اعتباري (شركة)

الكبرى، حيث تتخذ الوكالة شكل شركة تجارية منظمة (مثلا، ش.م.م أو ش.م) تتوفر على موارد بشرية وتقنية لتنفيذ مهامها.

: وهذا هو الغالب في المعاملات

أمثلة لشركات تمارس الوكالة التجارية في المغرب:

التجارية بوضوح في قطاع توزيع السيارات والمعدات، حيث نجد شركات مغربية كبرى تعمل كوكلاء لعلامات دولية، ومن أبرزها: تتجلى الوكالة

مجموعة "سميا" (groupe-smeia)

عالمية في قطاعات مختلفة، وهي المستورد والموزع الحصري لعلامات BMW و Mini و Land Rover و Jaguar و Mazda. : التابعة لمجموعة سافاري، التي تعتبر وكيلا تجاريا وتوزع علامات

شركة "سوبريام" (SOPRIAM)

: الوكيل التجاري والموزع المعتمد لعلامات "Peugeot" و "Citroën" في المغرب.

مجموعة ديسلوج (Dislog Group):

منتجات النظافة، و مواد الرعاية الصحية، وتتعامل مع علامات عالمية عملاقة مثل (Procter & Gamble) و (Nestlé) و (Mars). تعد أكبر وكيل تجاري وموزع في المغرب، توزع وتسوق المواد الغذائية،

شركة "أوطو هول" (Auto Hall)

: التي تعد من أقدم وأكبر الوكلاء التجاريين في المغرب لتمثيل علامات دولية مثل (Ford, Mitsubishi, Fuso).

>

السوق المغربي، مقابل عمولات أو هوامش ربح متفق عليها، مع احتفاظها باستقلالية كاملة في تسيير مقاولاتها وإدارة نشاطها التجاري. وتعمل هذه الشركات كواجهة رسمية للمنتج الأصلي (الموكل)، حيث تتولى تمثيل علاماته التجارية وتوسيع حضورها في

ثانيا: المصادر القانونية المنظمة للوكالة التجارية

يخضع عقد الوكالة التجارية في المغرب لمنظومة قانونية مزدوجة تضمن توازن الحقوق والالتزامات بين الطرفين، وتتمثل في:

مدونة التجارة (القانون الخاص):

وتحديدا المواد من 393 إلى 404، وهي النصوص الأساسية التي تنظم مهنة الوكيل التجاري

وحقوقه المالية وغيرها، لتمييز العقد عن غيره من العقود المشابهة

كالسمسرة أو الوكالة بالعمولة.

قانون الالتزامات والعقود (الشرعية العامة):

ويتم الرجوع إليه (خاصة الفصول من 879 إلى 942) في كل ما لم يرد فيه نص خاص

في مدونة التجارة، باعتبار الوكالة التجارية صورة من صور عقد الوكالة العام.

العقد المكتوب (شرعية المتعاقدين):

وهو المصدر الاتفاقي الذي يحدد التفاصيل الخاصة بالعقد مثل العمولة،

المنطقة الجغرافية، شروط الحصر وغيرها، بما لا يخالف القواعد الآمرة في القانون.

ثالثا: الخصائص الجوهرية للوكالة التجارية

1- تجارية الوكالة التجارية

- المرجعية القانونية

بصفة اعتيادية أو احترافية، وباعتبار الوكالة التجارية شكلا جوهريا من أشكال الوساطة، فإنها تندرج حكما ضمن هذا النطاق القانوني. : تكتسب الوكالة صبغتها التجارية من المادة 6 (البند 9) من مدونة التجارة، التي تمنح صفة "تاجر" لكل من يمارس أعمال الوساطة

- التنظيم التشريعي

: يستدل على تجارية هذا العقد من خلال تنظيمه ضمن الكتاب الرابع من مدونة التجارة (المواد 393-404)

المخصص

للعقود التجارية

واحكامها.

- شروط اكتساب الصفة التجارية للوكالة

:

لكي تكيف الوكالة بأنها "عمل تجاري" ويكتسب الوكيل صفة "تاجر"، لا بد من توافر عدة شروط:

ممارستها على سبيل الاعتياد أو الاحتراف

له، أما إذا مورست بشكل عرضي أو في مناسبات موسمية (كالمعارض فقط)، فإنها تفقد صبغتها التجارية وتخضع للقواعد المدنية العامة. ، أي اتخاذها من طرف الوكيل حرفة

عنصر الأجر

: الوكالة التجارية هي دائما وكالة مأجورة، حيث

تتم مقابل أجر

(عمولة)

يؤديه الموكل للوكيل

مقابل خدماته،

وهو عنصر جوهري لتمييزها عن الوكالة العادية.

طبيعة العمل والأطراف

: يشترط لاعتبار الوكالة تجارية أن يكون

موضوعها

احد "

الاعمال التجارية

" (بيع، شراء، كراء، خدمات)، كما يجب أن تتم هذه الأعمال لفائدة شخص يكون بدوره

تاجرا

، فإذا كان عمل الوكيل ينصب على
التفاوض أو التعاقد بشأن

أعمال غير تجارية أو لفائدة أشخاص غير تجار، فإن الوكالة تخرج من النطاق التجاري لتخضع لقواعد قانون الالتزامات والعقود.

2- الاستقلال المهني للوكيل التجاري

التجاري عن الأجراء والممثلين التجاريين المرتبطين بعقود شغل، ويعتبرا الوكيل التجاري صاحب مقاوله مستقلة لا يخضع لتبعية الموكل
الاستقلال المهني هو الخاصية التي تميز الوكيل

(

المادة 393 م.ت)

،

وتتجلى مظاهر هذا الاستقلال المهني في النقاط الأساسية التالية:

- غياب رابطة التبعية وعقد الشغل

:

مقاولا مستقلا بذاته، لا يخضع لأي تعليمات أو أوامر في تدبير شؤونه المهنية من موكله، ولا يكون تابعا له بأي شكل من أشكال التبعية،
يعني ان الوكيل التجاري يعتبر

بل يتمتع بكامل الحرية في تنظيم عمله وطريقته في التفاوض، طالما أنه يحقق الغاية المتفق عليها في العقد.

- الحق في تمثيل عدة موكلين

:

أو منتجين) في آن واحد دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة منهم، وهذا يتيح للوكيل تنوع محفظة أعماله وتوسيع نطاق أرباحه.
من أبرز مظاهر استقلال الوكيل التجاري إمكانية تمثيله لعدة موكلين (مقاولات

الاستثناء (عدم المنافسة):

قيد المشرع هذه الحرية بمنع الوكيل من تمثيل موكلين او مقاولات "متنافسة"، الا إذا وافق الموكل الأول على ذلك.

- الحرية في إدارة وتنظيم المقاوله

:

لنشاطه، سواء بصفته شخصا ذاتيا (مقاوله فردية)، أو عبر تأسيس شخص معنوي (شركة تجارية بكافة أنواعها)، كما تشمل هذه الحرية:
يتمتع الوكيل التجاري بالصلاحية الكاملة في اختيار الشكل القانوني

التنظيم الزمني والمكاني

: حرية اختيار وقت وطريقة ترويج المنتجات

المكلف بها من طرف موكله

دون أن يفرض عليه هؤلاء وقتا معينا ولا طريقة معينة لذلك.

بل ويمكنه الاستعانة بوكلاء تجاريين من الباطن لتنفيذ المهام، وتظل العلاقة القانونية المباشرة قائمة بين الموكل والوكيل الأصلي.
: يحق للوكيل توظيف مستخدمين وعمال،

- ممارسة أنشطة تجارية موازية:

أنشطة تجارية أخرى إلى جانب الوكالة التجارية، سواء مورست هذه الأخيرة بصفة أصلية أو بصفة تبعية، بشرط ألا ينافس موكله.
يحق للوكيل التجاري ممارسة

- التمييز عن الممثل التجاري (الوسيط التابع)

المهني عند مقارنة الوكيل التجاري بالممثل التجاري، فرغم اشتراكهما في طبيعة العمل (الوساطة)، إلا أن الممثل التجاري يظل
: تبرز أهمية الاستقلال

أجيرا تابعا

يمثل لأوامر مشغله، ويحظر عليه الاستعانة بالغير أو تمثيل جهات أخرى، في المقابل، يعد الوكيل التجاري
صاحب مقابلة مستقلة

، يمتلك كامل الحرية في إدارة وسائله الفنية والبشرية لتحقيق الأهداف التعاقدية المتفق عليها.

3- استمرارية وديمومة الوكالة التجارية

المغرب، وقد أكد المشرع هذه الخاصية (المادة 393 م.ت) حين عرف الوكالة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بالتفاوض أو التعاقد
تعد الاستمرارية من الركائز الأساسية التي يقوم عليها عقد الوكالة التجارية في
"بصفة معتادة"

، وهذه

أهم ملامح هذه الخاصية:

تجاوز العمليات العارضة

مؤقتة، أو الذي ينحصر نشاطه في أوقات معينة كالمعارض التجارية الموسمية، فمثل هذه الأنشطة تفتقر لعنصر "الاعتداد" المطلوب قانونا.
: لا يستفيد من النظام القانوني للوكالة التجارية الشخص الذي ينجز عمليات معزولة او

الارتباط الزمني

: تقتضي الوكالة التجارية استقرار العلاقة بين الموكل والوكيل لفترة زمنية

طويلة، وأن تنصب على عمليات عديدة بشكل يحقق المصلحة المشتركة للطرفين

، مما يخلق نوعا من الاستقرار المهني للوكيل والنمو المطرد لنشاط الموكل.

التأثير القانوني

عقد وساطة عادية أو سمسرة، وهو ما يحرم الوكيل من الامتيازات والحماية القانونية التي توفرها مدونة التجارة، خاصة عند إنهاء العلاقة.
: إن غياب عنصر الاستمرارية قد يخرج العقد من نطاق "الوكالة التجارية" ليصبح مجرد

4- خاصية المصلحة المشتركة

على التوازن وتحقيق النفع المتبادل، حيث لا ينظر القانون للوكيل كمجرد أداة لتنفيذ أوامر الموكل، بل كشريك في النجاح، وهذه اهم

تعتبر الوكالة التجارية عقدا يقوم

مظاهر المصلحة المشتركة للوكالة التجارية:

- الغاية المشتركة

المشتركة للأطراف"، وهذا يعني أن نجاح الموكل في توسيع مبيعاته هو في الوقت ذاته نجاح للوكيل في زيادة عمولته وتطوير مقاولته.

: نصت الفقرة الأولى من المادة 395 من مدونة التجارة صراحة على أن: "يبرم عقد الوكالة التجارية لتحقيق الغاية

- الالتزام بالصدق والإعلام

والوكيل ملزم بإحاطة الموكل بحالة السوق وزنائه، وبدون هذا التعاون الشفاف، تنهار المصلحة المشتركة التي هي جوهر العقد.

المصلحة، ألزم المشرع الطرفين بقواعد الصدق وتبادل المعلومات، فالموكل ملزم بإطلاع الوكيل على مستجدات المنتجات والأسعار،

: لضمان استمرار هذه

- تكوين الزبناء

: تقوم المصلحة المشتركة على عنصرين متميزين: أولهما

استمرار التعاون لفترة طويلة

، وثانيهما بناء

قاعدة زبناء مشتركة

الموكل (زيادة الطلب) وعلى الوكيل (زيادة الأرباح)، مما يجعل الطرفين متضامنين في الحفاظ على هذا الأصل التجاري المشترك.

، فالمجهود الذي يبذله الوكيل لتنمية الزبناء يعود بالنفع على

- التمييز عن العقود الأخرى

عن السمسرة، الوكالة بالعمولة، التمثيل التجاري، والوكالة العادية، إذ تنعدم هذه المصلحة في العقود المذكورة، خاصة في الوكالة العادية

: تعد المصلحة المشتركة معيارا لتمييز الوكالة التجارية

، التي تقتصر الفائدة فيها على طرف واحد، بينما في الوكالة التجارية، ينمو حق الوكيل في التعويض والعمولة بمرور الوقت نتيجة

نضج هذه المصلحة المشتركة.

خصائص الوكالة التجارية.

رابعا: انعقاد العقد وإثباته

دون استلزام أي شكلية معينة لقيام العقد، ويجوز أن يكون رضى الطرفين صريحا أو ضمنيا، ومع ذلك، وضع المشرع المغربي ضوابط هامة:

يعد عقد الوكالة التجارية من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق الإرادات، وقبل الطرفين الموكل والوكيل

- استثناء العقارات

: إذا كان موضوع الوكالة هو بيع أو شراء عقارات، فإن الوكالة يجب أن تحرر بموجب

محضر رسمي

تحت طائلة البطلان

طبقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

- قاعدة الإثبات

: تنص (المادة 397 م.ت) على أن عقد الوكالة وتعديلاته لا تثبت إلا

بالكتابة

، سواء كانت رسمية أو عرفية،

يمكن أن يتم إثبات العقد بالمراسلات الموقعة بين الطرفين، سواء كانت ورقية أم إلكترونية، أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة بل

(البريد الإلكتروني، الفاكس).

- المدة

: يمكن إبرام العقد

لمدة محددة أو غير محددة

الإشعار التي تختلف آجاله بحسب مدة العقد ومدة استمراريته، وهو ما سيتم بيانه عند الحديث عن إنهاء عقد الوكالة التجارية.

(المادة 396 م.ت)، غير أن إنجاءه يخضع لإجراءات

- محل ونطاق الوكالة التجارية

:

التجارية بالشمولية، حيث يدمج بين التصرفات القانونية والوقائع المادية اللازمة لتنشيط الحركة التجارية، فلا ينحصر دور الوكيل في

يتميز محل الوكالة

إبرام العقود النهائية

فحسب (كتصرف قانوني)، بل يمتد ليشمل "

التفاوض

" (كواقعة مادية) باسم ولحساب الموكل)

(المادة 393 م.ت)

وهذا الاتساع في المحل يعني أن الوكيل يمارس مهامه عبر طيف واسع من الأنشطة،

تبدأ من العمليات التمهيدية كالترجيح والبحث عن الزبناء وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى التعاقد الفعلي

التجاري" على التوقيع الفعلي على العقد، بل يعتبر قائماً بمهمته بمجرد ممارسة التفاوض بصفة معتادة، طالما أن هذا النشاط ينصب على

، وبذلك، لا يتوقف استحقاق الشخص لصفة "الوكيل

عمليات تجارية صرفة

(البيع، الشراء، الكراء، وتقديم الخدمات) وتتم لفائدة تاجر أو منتج.

المعاملات التجارية، فانها تخرج بالتبعية من نطاق "الوكالة التجارية" الخاضعة لمدونة التجارة، لتصبح وكالة عادية تخضع للقواعد العامة.

أما الأنشطة التي تخرج عن دائرة

خامساً: تنفيذ عقد الوكالة التجارية

فالموكل (المنتج أو التاجر الأصلي) ملزم بالجانب المالي واللوجستي، بينما يلتزم الوكيل بالجانب التنفيذي والأخلاقي والمهني، و

يلقي عقد الوكالة التجارية التزامات دقيقة على عاتق الطرفين،
تتنوع التزامات الموكل بين مالي وإجرائي لضمان نجاح الوكالة:

1- التزامات الموكل (التاجر أو المنتج)

تتنوع التزامات الموكل في التشريع المغربي بين ما هو مالي (عمولة ومصاريف) وما هو غير مالي (دعم لوجستي وحماية).

1-1- الالتزامات المالية للموكل

يعد أداء المقابل المادي للالتزام الرئيسي للموكل، ويتخذ صورتين:

أ- الالتزام بأداء العمولة (الأجرة):

على خلاف الوكالة المدنية التي قد تكون مجانية، فإن الوكالة التجارية في المغرب
مأجورة بقوة القانون

(المادة 393 م.ت)، وقد نظم المشرع أحكامها في المواد من 398 إلى 401 من مدونة التجارة:

- تسمية المقابل

: استعمل المشرع مصطلحي "الأجرة" و"العمولة"، و

العمولة

هي الغالبة، لأنه غالبا ما يحصل الوكيل على حقوقه المالية كنسبة من أرباح العمليات التي يقوم بها خصوصا إذا ما فوض له في التعاقد
، مما يبعد العقد عن شبهة "عقد الشغل".

- تحديد مبلغ العمولة

: الأصل هو

اتفاق الطرفين

بحرية مطلقة (مبلغ ثابت، أو نسبة مئوية، أو كلاهما). وفي حال غياب الاتفاق، يتم الرجوع إلى

أعراف المهنة

، وإذا تعذر ذلك، تتدخل

المحكمة

لتقديرها بناء على جهد الوكيل وطبيعة العملية.

- سيادة العقد

عن إرادة حرة، تماشيا مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، وإنما يتمتع فقط، بسلطة تقديرية واسعة في تحديد العمولة التي يستحقها الوكيل

: لا يملك القاضي سلطة تعديل العمولة المتفق عليها في العقد (زيادة أو نقصانا) طالما كانت ناتجة

في حالة عدم تحديدها في العقد أو بمقتضى العرف.

استحقاق العمولة خلال العقد

:

مبدئياً، لا يستحق الوكيل العمولة إلا بعد القيام بالمهمة المنوطة به والمتمثلة أساساً إما في التفاوض أو التعاقد باسم ولحساب موكله، و يستحق الوكيل التجاري العمولة عن كل عملية تجارية أنجزت خلال مدة سريان العقد، وذلك في الحالات التالية:

العمليات المنجزة بالسعي المباشر

: يستحق الوكيل العمولة عن كل صفقة نجح في التفاوض بشأنها أو إبرامها بفضل مجهوده الشخصي وتدخله المباشر.

العمليات المنجزة مع زبناء سابقين

التي تبرم مع زبائن سبق له استقطابهم للموكل لإنجاز عمليات مماثلة، حتى وإن تمت تلك العمليات بمساعدة طرف ثالث من الأغيار.

: يستحق الوكيل العمولة عن العمليات

العمليات المنجزة في نطاق "شرط الحصر"

تمت العملية بتدخله المباشر أو بدون، و سواء أبرم الموكل (المنتج) الصفقة بنفسه مباشرة، أو كلف بها وكيلاً آخر خرقاً لشرط الحصر.

العقد بندا يمنح الوكيل منطقة جغرافية محددة أو مجموعة زبائن بعينهم، فإنه يستحق العمولة عن أي عملية تبرم في هذا النطاق، سواء

: إذا تضمن

الأساس القانوني لهذا الاستحقاق:

ويعتبر استفادة الموكل من هذه المجهودات دون أداء العمولة المقابلة لها من قبيل "الإثراء بلا سبب" على حساب الوكيل التجاري.

في تقاضي العمولة في الحالات أعلاه إلى المجهودات القبلية التي بذلها في التعريف بالموكل ومنتجاته وبناء الثقة مع الزبناء في منطقته،

يرجع حق الوكيل

استحقاق العمولة بعد انتهاء العقد

:

في حالات محددة (المادة 400 م.ت)، حماية للمجهودات التي بذلها الوكيل ولم تؤت ثمارها إلا بعد انقضاء العلاقة التعاقدية، و بذلك

لم يحصر المشرع المغربي حق الوكيل في العمولة خلال فترة سريان العقد فقط، بل مد هذا الحق إلى ما بعد الانتهاء

يستحق الوكيل التجاري العمولة بعد انتهاء العقد وفق الشروط التالية:

العمليات الناتجة عن نشاط الوكيل السابق

أساساً عن النشاط الذي بذله الوكيل خلال فترة تنفيذ العقد، بمعنى أن العملية التي أبرمت بعد انتهاء عقد الوكالة التجارية كانت نتيجة

: يجب أن تكون العملية مترتبة

للمجهودات التي بذلها الوكيل خلال سريان العقد

ومن الطبيعي أن تمتد آثار هذه المجهودات إلى ما بعد انتهاء العقد.

أن تبرم هذه العملية داخل أجل سنة واحدة من تاريخ انتهاء عقد الوكالة:

يعتبر هذا الأجل (سنة) حداً أقصى افترضه المشرع لاستمرار مفعول تأثير مجهودات الوكيل على الزبائن.

تلقي طلب الزبون قبل انتهاء العقد

:

يستحق الوكيل العمولة إذا تسلم هو أو الموكل "طلب الزبون" (Order)

قبل التاريخ الفعلي لانتهاء العقد

، حتى وإن لم يتم تنفيذ الصفقة أو توقيع عقدها النهائي إلا بعد خروج الوكيل من الخدمة، و في هذه الحالة، لا يتقيد استحقاق العمولة بأجل السنة المذكور أعلاه، لأن الحق نشأ فعليا أثناء وجود العقد من خلال تقديم الطلب.

القاعدة القانونية في أداء العمولة (المادة 401):

ينشأ حق الوكيل في العمولة بمجرد

شروع الموكل أو الزبون في تنفيذ العملية

، أو في

التاريخ المفترض لتنفيذها تعاقديا

بالتزاماتهم اللاحقة، ويظل هذا الحق قائما حتى في حالة عدم تنفيذ العقد إذا ثبت أن ذلك يعود لخطأ أو إهمال من طرف الموكل، بينما

؛ حيث يعتبر الوكيل مستحقا لأجره كاملا بمجرد إبرام الصفقة دون أن يكون ضامنا لوفاء الأطراف

يسقط الاستحقاق فقط إذا كان تعذر التنفيذ ناتجا عن قوة قاهرة أو خطأ جسيم ارتكبه الوكيل نفسه.

أداء العمولة وضمانات استيفاء حقوق الوكيل:

- أجل أداء العمولة (المادة 401):

أوجب القانون على الموكل الالتزام بجدول زمني محدد للأداء، ما لم يتفق الطرفان على ما هو أفضل للوكيل:

القاعدة القانونية

: تؤدي العمولة على الأكثر في اليوم الأخير من الشهر الموالي للأشهر الثلاثة (الربع السنوي) التي استحققت خلالها.

مثال توضيحي: إذا استحققت عمولات عن صفقات تمت في أشهر (يناير، فبراير، مارس)، فإن آخر أجل للموكل لأدائها هو 30 أبريل.

- وقت استحقاق العمولة (متى تصبح دينا في ذمة الموكل؟

):

يرتبط وقت الاستحقاق بما تم الاتفاق عليه في العقد، وتتعدد الحالات كالتالي:

حسب الاتفاق

:

بالحرية في تحديد اللحظة التي يصبح فيها الوكيل مستحقا لأجره، وتتخذ هذه المواعيد في الممارسة التجارية المغربية الأشكال التالية:

يتمتع أطراف العقد

الاستحقاق الدوري

: الاتفاق على أداء العمولة بصفة منتظمة (كل ثلاثة أشهر، ستة أشهر، أو سنويا).

الاستحقاق عند التعاقد

: ثبوت الحق في العمولة بمجرد توقيع العقد مع الزبون، خاصة إذا كان الوكيل مفوضا بالتعاقد.

الاستحقاق عند التسليم

: ربط استحقاق الأجر بواقعة تسليم المبيع أو الخدمة للزبون، إذا كان ذلك يدخل ضمن مهام الوكيل.

في حال غياب الاتفاق

: حددت المادة 401 أن العمولة تستحق بمجرد

تنفيذ العملية

من طرف الموكل أو الزبون، أو

في التاريخ الذي كان مفترضا فيه تنفيذها

وفقا للاتفاق المبرم مع الزبون.

- ضمانات الوكيل لتحصيل مستحقاته (حق الحبس):

فانه يتم الرجوع إلى "قانون الالتزامات والعقود" (الفصل 919)، والذي يمنح الوكيل التجاري وسيلة ضغط قوية تسمى "حق الحبس":

بما أن مدونة التجارة لم تنص على ضمانات خاصة،

مضمون حق الحبس

: يحق للوكيل التجاري أن يحبس (يمنع عن تسليم) أمتعة الموكل المنقولة أو بضاعته التي وجدت في حوزته بمناسبة الوكالة.

الهدف

: استيفاء كافة ديونه المترتبة على الموكل، سواء كانت أجرة (عمولة) أو مصاريف أنفقتها من ماله الخاص لتنفيذ المهمة.

الأثر

بالبضاعة قانونا حتى يؤدي الموكل ما بذمته، مما يشكل ضمانا عينية سريعة وفعالة دون الحاجة لانتظار مساطر قضائية طويلة في البداية.

: يظل الوكيل محتفظا

ب - الالتزام برد المصاريف

القواعد العامة للوكالة في قانون الالتزامات والعقود (الفصلان 913 و 914)، لضمان عدم تحمل الوكيل أعباء مالية نيابة عن الموكل.

بما أن مدونة التجارة المغربية لم تفصل في أحكام المصاريف، يتم الرجوع إلى

- نطاق استرداد المصاريف:

لإنفاقها من ماله الخاص لتنفيذ المهمة، وذلك إذا لم يكن هناك اتفاق بينه وبين الوكيل يلزم هذا الأخير بها، وذلك وفق الضوابط التالية:

يلتزم الموكل برد كافة المبالغ التي اضطر الوكيل

المصاريف المستحقة

والضرائب المتعلقة بالبضاعة، بالإضافة إلى أي تسيقات مالية أو "عربون" أداه الوكيل للزائن لتسريع المعاملات، وغيرها من المصاريف.

: تشمل تكاليف النقل، الشحن، التخزين، الرسوم الجمركية،

شرط المشروعية والضرورة

أن تكون معقولة، وفي الحدود اللازمة لإنجاز الصفقة، وأن تكون موثقة وقانونية (تستبعد الرشاوى والمصاريف غير المشروعة).

: يشترط في هذه المصاريف

التمييز عن أعباء المقاول

الوكيل الخاصة، مثل أجور مستخدميه، كراء مكتبه، أو ضرائب الشخصية، فهذه تدخل ضمن مخاطر نشاطه المهني التي تغطيها "العمولة".

: لا يلتزم الموكل برد المصاريف الناتجة عن تسيير مقالة

- حق الحبس كضمانة قانونية:

الوكيل التجاري حق الحبس لاستخلاص مستحقاته المالية المتعلقة بالمصاريف، كما تم التطرق اليه اعلاه في فقرة "ضمانات الوكيل".
تجدر الاشارة الى ان المشرع المغربي (الفصل 919 ق.ل.ع) منح

ج - الالتزام بالتعويض عن الأضرار

تنفيذ الوكالة، شريطة أن تكون الوكالة هي السبب المباشر في وقوع الضرر وألا يكون هناك خطأ في جانب الوكيل أدى إلى وقوع الضرر.
علاوة على العمولة والمصاريف، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عن أي أضرار مادية أو معنوية قد تلحق به، بسبب
2-1 الالتزامات غير المالية

للموكل

بل يفرض عليه القانون المغربي والاتفاقات التعاقدية دعما لوجستيا وقانونيا لتمكين الوكيل من تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
لا تقتصر مسؤولية الموكل على الجانب المادي،

أ - الالتزام بتمكين الوكيل من سبل إنجاز مهمته

يعد هذا الالتزام واجبا قانونيا على الموكل نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 395 من مدونة التجارة، ويشمل النقاط التالية:
توفير المعلومات التقنية

: تزويد الوكيل بكافة التفاصيل و المعلومات المتعلقة بموضوع أو محل الوكالة بضاعة كانت أم خدمة وطريقة تشغيلها والتعامل معها.
التدريب والتأهيل

: يلتزم الموكل بتدريب الوكيل على المنتجات ذات التقنيات الحديثة لضمان تقديم شرح دقيق للزبائن.
الدعم التسويقي

: تزويد الوكيل بالعينات، النماذج، والكتيبات التعريفية الضرورية للبضائع، لتعريف المستهلكين بها.
الشفافية في الأسعار والشروط

: مد الوكيل بقوائم الأثمان المحينة، وآجال التسليم، وشروط البيع المعتمدة.
التعريف بالزبناء الحاليين

: إطلاع الوكيل على قائمة الزبناء المتواجدين في منطقة نفوذه لضمان استمرارية التعامل معهم وتطويره.

ب - الالتزام باحترام شرط الحصر (Exclusivity)

كقاعدة عامة، إلا أنه مكن الأطراف من الاتفاق عليه في العقد، وهو صورة من صور الالتزام بعدم المنافسة، وتترتب عليه الآثار التالية:
رغم أن المشرع لم يفرض "الحصر"

- مضمون الالتزام

: بموجب هذا الشرط، يمنع على

الموكل

إجراء أي عملية تجارية في المنطقة المحددة للوكيل، سواء قام بها الموكل بنفسه أو عبر وكيل آخر، وهذه صور شرط الحصر:

حصر محدد

: ينصب على منطقة جغرافية معينة أو مجموعة محددة من الزبناء.

حصر عام

حق التوزيع الحصري لمنتجات الموكل في كافة المناطق، وهو ما يفضله الصناع غالبا للتفرغ للإنتاج وترك التسويق لمهني متخصص.

: يمنح الوكيل

- جزاء الإخلال بالشروط

: إذا خرق الموكل شرط الحصر، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية ويحق للوكيل المطالبة بما يلي:

التعويض عن الضرر

: الناتج عن هذه المنافسة غير المتفق عليها.

استحقاق العمولة

: عن جميع العمليات التي أجريت خرقا لهذا الشرط، حتى ولو لم تنجز بسعي من الوكيل (المادة 399 م.ت).

< تنبيه قانوني هام

: استنادا للمادة 393 من مدونة التجارة، إذا

خلا العقد

الوكيل أو توكيل آخرين، إذ لا يضمن القانون "حماية مطلقة" للوكيل ضد منافسة باقي زبناء أو وكلاء الموكل إلا بنص عقدي صريح.

(أو ملحقه أو أي محرر آخر) من شرط الحصر، يظل الموكل حرا في تصريف منتجاته في نفس منطقة

التزامات الموكل التجاري.

2- التزامات الوكيل التجاري

تعدد التزامات الوكيل التجاري بتعدد مصادرها، فهي تستند تارة إلى

مدونة التجارة

(كقانون خاص)، وتارة إلى

قانون الالتزامات والعقود

(كشريعة عامة)، بالإضافة إلى ما يتم الاتفاق عليه في

العقد

الوكيل التجاري، لذا سنقتصر في هذه الفقرة على تبيان الالتزامات ذات الطبيعة الخاصة التي تفرضها استقلالية ومهنية النشاط التجاري:

، وحيث إن الوكالة التجارية هي صورة من صور عقد الوكالة، فإن الالتزامات المدنية العامة الملقاة على عاتق الوكيل تسري بالتبعية على

2-1- التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة بمهنية

باعتبار الوكيل التجاري "رجل حرفة"، فإن القانون يفرض عليه معايير دقيقة عند تنفيذ مهمته (المادة 395 من مدونة التجارة):

كفاءة رجل الحرفة

: ألزم المشرع المغربي الوكيل بإنجاز مهمته

كرجل حرفة كفاء

الذين سيتعامل معهم، فلا يتعامل مع شخص أو شركة خاضعة للتصفية القضائية أو مع شخص معروف في السوق بعدم الوفاء. وبالوضعية المالية للزبناء الذين يتعامل معهم، ومن ثم يتعين عليه أن يختار الوقت المناسب والملائم لتصريف منتجات موكله، والأشخاص، وهو ما يعني ضرورة إلمامه بأحوال السوق وتقلباته،

التقيد بحدود الوكالة (الفصلان 895 و896 من ق.ل.ع)

الموكل، تحمل هو أداء الفرق لفائدة الموكل، أما إذا حقق ربحاً أعلى أو اشترى بثمان أقل، فإن هذا الفرق يعود للموكل وليس للوكيل. : يجب على الوكيل تنفيذ المهمة وفق التعليمات بالضبط، فمثلاً، إذا باع بثمان أقل مما حدده

الاستقلالية في التنفيذ

في التفاصيل اليومية لإدارة نشاط الوكيل، بحكم أنه لا يقتصر على تمثيل موكل واحد بل بإمكانه أن يمثل عدة موكلين في آن واحد. : يتمتع الوكيل بحرية كاملة في تنظيم مقاولته وطريقة عمله، ولا يحق للموكل التدخل

طبيعة الالتزام

: الأصل أن التزام الوكيل هو "

بذل عناية

وليس "تحقيق نتيجة"، فلا يسأل عن عدم إقبال الزبناء إلا إذا وجد "شرط الضمان" الذي يجعل الوكيل ضامناً لوفاء الزبناء بالتزاماتهم. " (أي القيام بأقصى مجهود)

2-2- الالتزام بتقديم الحساب

على الرغم من صمت مدونة التجارة عن هذا الالتزام، إلا أن القواعد العامة تلزم الوكيل بتقديم كشوفات دقيقة للموكل (طبق الفصل 908 من ق.ل.ع)، إلا إذا

قام الموكل من اعفاء الوكيل من تقديم الحساب صراحة أو ضمناً، وذلك وفق ما يلي:

تقديم الحساب

بالموكل وأن يطلع على الخطوات التي يتخذها لتنفيذ الوكالة وإذا ما أتم تنفيذها، ويتم تقديم الحساب أثناء سريان العقد وبعد انتهائه. : يلزم الوكيل بإخبار الوكيل عن المهمة التي كلف بها، وأن يكون على صلة

الشفافية المالية

كل ما أنفق وما قبضه بمناسبة الوكالة، مؤيداً بالأدلة والمستندات، حتى يستطيع الموكل تحديد وضعه المالي من خلال تنفيذ الوكالة. : تقديم حساب تفصيلي عن

أداء المبالغ

: الالتزام بتسليم الموكل كل ما تسلمه من الزبناء نتيجة الوكالة.

المسؤولية

: أي تبديد للمبالغ أو اختلاس لها قد يعرض الوكيل للمساءلة المدنية، وحتى الجنائية بتهمة "خيانة الأمانة".

القبول الضمني

: إذا قدم الوكيل الحساب ولم يعترض عليه الموكل خلال مدة معقولة، اعتبر ذلك قبولاً لمحتوياته، بشرط أن يكون عالماً بتفصيلاته.

2-3- الالتزام بالصدق والإخلاص

على "المصلحة المشتركة"، فإن الصدق يتحول من واجب أخلاقي إلى التزام قانوني بموجب المادة 395 من مدونة التجارة، ويشمل: بما أن الوكالة تقوم

عدم المنافسة أثناء العقد

موضوع الوكالة، ولا يحق للوكيل تمثيل مقاولات منافسة لموكله، إلا إذا حصل على موافقة صريحة من الموكل (المادة 393 م.ت). : لا يحق للوكيل ممارسة نفس الأنشطة

عدم المنافسة بعد العقد

على استمرار المنع بعد انتهاء عقد الوكالة، شرط أن يكون محددا في المكان ونوع السلع او الخدمات التي كانت موضوع العقد، وأن : يمكن الاتفاق

لا يتجاوز سنتين

من تاريخ انتهاء العقد، وكل شرط تجاوز هذه المدة يبقى باطلا (المادة 403 م.ت).

كتمان الأسرار المهنية

ويستمر هذا الالتزام حتى بعد نهاية العقد، تحت طائلة العقوبات الجنائية (جريمة إفشاء السر المهني، الفصل 446 من القانون الجنائي). : يلتزم الوكيل بعدم إفشاء أسرار تجارة الموكل (طرق الإنتاج، لوائح الزبناء، الاستراتيجيات)،

2-4- واجب الإعلام المستمر

الرابعة الاثمانية في الوكالة التجارية، إذ يفرض على الوكيل أن يكون "عين الموكل" على السوق، وتتحدد معالم هذا الالتزام وفق ما يلي: يعد الالتزام بالإعلام جوهر

الإخطار بظروف السوق والزبناء

ملاحظات الزبناء حول جودة السلع، عيوب الصنع المكتشفة، تقلبات الأسعار، وكل ما من شأنه التأثير على استراتيجية الموكل التجارية. : يلتزم الوكيل بإطلاع الموكل وبشكل مستمر على كافة البيانات الضرورية لتنفيذ الوكالة، ولا سيما

ضوابط مخالفة التعليمات (الفصل 903 من ق.ل.ع)

محدد يحدد مصالح الموكل، وتزداد صرامة هذا الالتزام في الوكالة التجارية كونها وكالة بأجر تفرض على الوكيل حيطة مهنية أكبر. لمصلحة العمل، أوجب القانون على الوكيل إخطار الموكل بذلك في أقرب فرصة وانتظار توجيهاته الجديدة، ما لم يكن في الانتظار خطر : إذا طرأت ظروف استثنائية تستوجب الخروج عن تعليمات الموكل أو عن العرف التجاري السائد تحقيقا

الإعلام بانتهاء المهمة (الفصل 907 من ق.ل.ع)

بإخطار تفصيلي يوضح الطريقة التي أنجزت بها الوكالة، مما يمكن الموكل من التحقق من سلامة التنفيذ ومطابقته للشروط المتفق عليها. يمتد واجب الإعلام بمفهومه الواسع ليشمل تقديم الحساب كما سبق ذكره اعلاه، حيث يلتزم الوكيل فور انتهاء مهمته بمبادرة الموكل :

التزامات الوكيل التجاري.

سادسا: إنهاء عقد الوكالة التجارية والتعويض عن الضرر

إجرائية وآجال صارمة، حماية للوكيل الذي استثمر مجهوده في بناء "رصيد مشترك من الزبائن" وتنمية السياسة الاقتصادية للموكل.

المواضيع قانونا، نظرا لخروجها عن مبدأ "حرية العزل" المعمول به في الوكالة المدنية، فالمشرع المغربي أحاط إنهاء هذا العقد بضوابط يعد إنهاء الوكالة التجارية من أدق

1- إجراءات ومساطر إنهاء العقد

تختلف إجراءات الإنهاء بحسب طبيعة العقد (محدد أو غير محدد المدة)، وذلك وفق القواعد التالية (المادة 396 م.ت):

1-1- أنواع العقود من حيث المدة

العقد المحدد المدة

: ينتهي بانتهاء أجله، غير أنه إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته، فإنه يتحول بقوة القانون إلى عقد غير محدد المدة.

العقد الغير محدد المدة

: لا يجوز إنهاؤه بالإرادة المنفردة إلا بعد اتباع مسطرة "الإشعار المسبق".

أسباب الانتهاء العامة

أو تنازله، وكذلك بموت أحد الطرفين أو فقداه للأهلية، أو باستحالة تنفيذ الوكالة لسبب خارج عن إرادتهما (الفصل 929 من ق.ل.ع).

أم غير محدد المدة، بالأسباب العامة المنهية للوكالة، وهي: إتمام العمل محل الوكالة، أو حلول الأجل المتفق عليه، أو عزل الوكيل،

: ينتهي عقد الوكالة التجارية سواء كان محدد المدة

2-1- نظام الإشعار المسبق لإنهاء الوكالة (Préavis)

التجارية غير محدد المدة لإجراءات شكلية وزمنية صارمة تهدف إلى حماية الطرفين من الإنهاء المفاجئ، وتتمثل ضوابطه فيما يلي:

يخضع إنهاء عقد الوكالة

الآجال القانونية الدنيا للإشعار

: يجب على الطرف الراغب في إنهاء العقد غير محدد المدة إخطار الطرف الآخر

كتابة

مع ضرورة احترام آجال زمنية محددة لا يجوز الاتفاق على أقل منها لكونها من النظام العام، وهي كالتالي (المادة 396 م.ت):

شهر واحد: إذا كان العقد في سنته الأولى.

شهران: إذا كان العقد في سنته الثانية.

ثلاثة أشهر: إذا دخل العقد سنته الثالثة أو ما بعدها.

شكلية الإشعار ووسائل إثباته

: رغم أن المشرع لم يفرض شكلا جامدا للإشعار، إلا أنه يشترط إثباته

بمحرر مكتوب

لضمان حقوق الطرفين، ويمكن اعتماد الوسائل التالية:

التبليغ عن طريق مفوض قضائي.

الرسائل المضمونة مع الإشعار بالتوصل.

المراسلات الإلكترونية (البريد الإلكتروني أو الفاكس) شريطة إمكانية إثبات التوصل بها.

الرسائل العادية في حال إقرار الطرف الآخر باستلامها.

احتساب الأجل عند تحول العقد (العقد الممتد)

إلى "غير محدد المدة" (بسبب استمرار التنفيذ بعد انقضاء أجله)، تضاف مدة العقد الأول إلى المدة الجديدة لاحتساب أجل الإشعار:
: في حالة تحول العقد من "محدد المدة"

مثال

الأطراف في تنفيذه لمدة (3 أشهر) إضافية، فإنه يعتبر في "ستته الثانية"، وبالتالي يتطلب إنهاؤه إشعاراً لمدة شهرين وليس شهراً واحداً.
: إذا كان العقد محدد المدة في (سنة واحدة) ثم استمر

ملاحظة

أقل من هذه، وإذا اتفقا على أطول منها، فلا يجوز أن يكون الأجل المفروض على الوكيل أطول من الأجل المفروض على الموكل.
: لا يجوز الاتفاق على آجال

1-3- الاستثناءات من واجب الإشعار المسبق

في المادة 396 من مدونة التجارة إنهاء عقد الوكالة التجارية فوراً ودون الحاجة لسلوك مسطرة الإشعار المسبق في حالتين استثنائيتين:
أجاز المشرع المغربي

حالة القوة القاهرة والاستحالة

: ينتهي العقد بقوة القانون إذا طرأ حادث خارج عن إرادة الطرفين يجعل تنفيذ الوكالة مستحيلاً، ومن صور ذلك:

الاستحالة القانونية

: كوضع أموال الموكل تحت الحراسة القضائية، مما ينقل سلطة الإدارة للحارس القضائي وينهي مهمة الوكيل.

الظروف الدولية

: كنشوب حرب بين دولة الموكل ودولة الوكيل، مما يجعل استمرار العلاقة التجارية مستحيلاً واقعاً وقانوناً.

في هذه الحالات، ينحل العقد بمجرد تحقق الاستحالة دون حاجة لأي إجراء شكلي أو إخطار مسبق.

ارتكاب الوكيل لخطأ جسيم

: يعفى الموكل من منح أجل الإشعار إذا ثبت ارتكاب الوكيل لخطأ مهني فادح يمس بجوهر العقد، ومن أمثلته:

الإخلال بواجب الصدق

: بمنافسة الموكل أو تمثيل مقاولات منافسة له دون إذن.

خيانة الأمانة

: كإفشاء الأسرار المهنية أو الاستيلاء على مبالغ التحصيل.

ينحل الخطأ الجسيم للموكل فسخ العقد فوراً، نظراً لانحياز ركن الثقة الذي تقوم عليه الوكالة التجارية.

2- تعويض الوكيل التجاري عن إنهاء العقد

يقر المشرع المغربي حق الوكيل التجاري في الحصول على تعويض مالي عند

إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف الموكل

التي بذلها في تنمية رصيد الزبناء، وذلك حسب شروط معينة، إضافة الى إثبات الوكيل للضرر الذي لحقه من جراء إنهاء العقد.
، كجبر للضرر عن المجهودات

1-2- استحقاق التعويض والشروط القانونية

أو غير محدد، وبغض النظر عن احترام الموكل لأجل الإشعار من عدمه بخصوص العقد غير محدد المدة، وذلك وفق الضوابط التالية:
يستحق الوكيل التعويض سواء كان العقد محدد المدة

التعويض عن خرق أجل الإشعار

عن الضرر جراء خرق واجب الاشعار و الفسخ المفاجئ للعقد، وهو حق متبادل يملكه الموكل أيضا في حال أخل الوكيل بذات الواج
: يترتب على عدم سلوك الموكل مسطرة الإشعار قبل انتهاء العقد، حق الوكيل في المطالبة بتعويض مستقل
ب (المادة 396 م.ت).

إلزامية التعويض

: يعتبر الحق في التعويض من النظام العام، لذا يقع باطلا كل شرط عقدي يحرم الوكيل منه (المادة 402 م.ت).
إجراء المطالبة

: يجب على الوكيل توجيه إشعار للموكل بنيته في المطالبة بالتعويض، داخل أجل
سنة واحدة

من تاريخ انتهاء العقد، وإلا سقط حقه، ويستحسن أن يكون الاشعار بواسطة مفوض قضائي.
انتقال الحق للورثة

عن السنوات التي قضاها في الخدمة وبناء زبناء للموكل ينتقل إلى ورثته الشرعيين، الذين عليهم اتباع نفس اجراءات المطالبة بالتعويض.
: إذا توفي الوكيل التجاري وهو لا يزال مرتبطا بعقد مع الموكل، فإن العقد ينتهي طبعاً بوفاة، لكن "الحق في التعويض"
إثبات الضرر

: يقع على الوكيل عبء إثبات الضرر اللاحق به نتيجة الإنهاء (ضياح العمولات، فقدان الزبناء، تكاليف تسريح العمال).
ملاحظة قانونية:

حول

«تعويض خرق الإشعار»

:

يجب التمييز بين «تعويض إنهاء العقد» (المادة 402) وبين

«التعويض عن خرق أجل الإشعار» (المادة 396 من مدونة التجارة)؛

حيث إن عدم احترام الموكل لآجال الإخطار القانونية يمنح الوكيل

حقاً إضافياً

في المطالبة بتعويض عن الضرر الناتج عن الفسخ الفجائي

دون التقيد بأجل السنة المذكور أعلاه.

2-2- كيفية تقدير مبلغ التعويض

بما أن القانون المغربي لم يحدد صيغة حسائية ثابتة للتعويض، فإن القضاء يتمتع بسلطة تقديرية واسعة، ويجري العمل غالباً على ما يلي:

اعتبار مجموع العمولات التي حصل عليها الوكيل في السنتين السابقتين كمعيار للتقدير.

تقدير الضرر بناء على فقدان الوكيل الاتصال بالزبناء، والعمولات المستقبلية المتوقعة، ومبالغ تعويض أجراء الوكيل الذين سيضطر إلى فصلهم من العمل بسبب إنهاء الوكالة .

3- حالات عدم استحقاق الوكيل للتعويض

يسقط حق الوكيل في التعويض في ثلاث حالات حصرية حددتها المادة 402 من مدونة التجارة:

أ- الخطأ الجسيم للوكيل

حالات الإخلال بواجب الصديق، منافسة الموكل، إفشاء الأسرار، أو الإهمال المهني الفادح الذي يؤدي لتدني المبيعات بشكل كبير.

: كما في

ب-

إنهاء العقد بمبادرة من الوكيل

:

على تحويلها إلى عقد شغل دون إكراه)، ومع ذلك، استثنى المشرع حالتين يظل فيهما حق الوكيل بالتعويض قائماً بشرط الإثبات:

كقاعدة عامة، يفقد الوكيل التجاري حقه في التعويض إذا أنهى العقد بمحض إرادته (كالتنازل عن الوكالة أو الاتفاق

- إنهاء العقد بسبب ظروف تنسب للموكل

: يستحق الوكيل التعويض إذا أثبت أن مبادرته إلى إنهاء العقد كان - إنهاء مبرر - بخطأ الموكل، ومن أمثلة ذلك:

خرق شرط الحصر

: قيام الموكل بالتعامل مباشرة في منطقة نفوذ الوكيل.

تخفيض العمولة تعسفاً

: إقدام الموكل على إنقاص الأجر المتفق عليه (ما لم يثبت الموكل أن ذلك ناتج عن ضائقة مالية حقيقية تمر بها المقولة).

- إنهاء العقد لظروف صحية أو شخصية قاهرة

: يحتفظ الوكيل بحقه في التعويض إذا استحال عليه الاستمرار في نشاطه لظروف مقبولة ومعقولة، ويشمل ذلك:

المرض أو العاهة

: التي تمنع الوكيل من أداء مهامه بصفة طبيعية.

العجز المرتبط بالسن

التقاعد (60 سنة) للمطالبة بالتعويض، بل يجب على الوكيل إثبات أن وضعه الصحي أو البدني لم يعد يسمح له بمزاولة نشاطه المهني.

: لا يكفي مجرد بلوغ سن

< ملاحظة:

الحالات على عاتق الوكيل التجاري، ويخضع تقدير هذه الأسباب للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع بناء على قرائن كل حالة على حدة.

يقع عبء الإثبات في هذه

ج- تفويت الوكيل لحقوقه (التنازل للغير)

والتزاماته العقدية لوكيل آخر (خلف)، فإنه لا يحق له المطالبة بتعويض من الموكل، كونه قد حصل على مقابل مالي من عملية التفويت.
: إذا قام الوكيل - بموافقة الموكل - ببيع أو تفويت حقوقه

أقر المشرع المغربي في المادة 402 (البند 3) من مدونة التجارة حق الوكيل في

تفويت

(بيع أو تنازل)

كافة حقوقه والتزاماته العقدية

الى الغير (اي وكيل آخر) ليستمر في تنفيذ الوكالة مع الموكل، وهو ما يترتب عليه الآثار التالية:

طبيعة الحق

: يعكس هذا المقتضى اعتراف المشرع بأن عقد الوكالة التجارية يتضمن شقا

ماليا قابلا للتقويم

يدخل ضمن الذمة المالية للوكيل، وليس مجرد علاقة شخصية محضنة.

شرط الموافقة

: نظرا لقيام عقد الوكالة على "الاعتبار الشخصي" (الثقة في شخص الوكيل)، يشترط لصحة هذا التفويت

الحصول على موافقة الموكل

؛ فبدونها لا يمكن إحلال وكيل جديد محل الوكيل الأصلي.

أثر التفويت على التعويض

لأن الوكيل حصل فعليا على المقابل المالي لمجهوداته من خلال عملية التفويت للغير، مما يمنع الجمع بين تعويضين عن ذات العقد.

: في حال تم التفويت باتفاق الأطراف، يسقط حق الوكيل الأصلي في مطالبة الموكل بالتعويض عن إنهاء العقد؛ وذلك

>

غير أن نجاح هذه العلاقة يظل رهينا بوضوح بنود العقد ودقة تنظيمه، خاصة ما يتعلق بنطاق الوكالة، والعمولة، والمدة، وشروط الإنهاء.

الموكل من توسيع حضوره في السوق بأقل التكاليف، وفي المقابل تتيح للوكيل استثمار خبرته وبناء قاعدة زبناء تدر عليه دخلا مستقرا،

لتسويق المنتجات، بل هي علاقة تعاقدية ذات طابع مهني وتجاري تقوم على الثقة وتبادل المصالح بين الموكل والوكيل، فهي تمكن

في الختام، يتضح أن الوكالة التجارية ليست مجرد وسيلة

لوكالة التجارية خطوة أساسية لاتخاذ قرارات تجارية واعية، وبناء علاقات تعاقدية مستقرة تساهم في نمو النشاط التجاري واستدامته.

وصياغته بعناية، مع الاستعانة بخبرة قانونية عند الاقتضاء، تفاديا للنزاعات وحفاظا على الحقوق، كما يبقى الإلمام بالإطار القانوني المنظم

هذا المنطلق، ينصح التجار بعدم التعامل مع عقد الوكالة التجارية بمنطق الاتفاقات الشفوية أو النماذج الجاهزة، بل بضرورة توثيقه كتابة

ومن

مفاتيح الدليل:

[م.م]

: مدونة التجارة المغربية

[ق.ل.ع]

: قانون الالتزامات والعقود

توقيع المكثري توقيع المكثري

